2005 年法律硕士（非法学）专业基础真题

刑法学

一、单项选择题：1～20 小题，每小题 1 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合试题要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

1.甲于 1997 年 8 月实施了故意杀人行为，于 2004 年 7 月被抓获归案。在 1979 年刑法和 1997 年刑法中故意杀人罪定罪 处刑标准、法定刑完全相同。对本案(　　)

A. 应适用 1997 年刑法

B. 应适用 1979 年刑法

C. 由审理本案的法院审判委员会决定适用 1979 年刑法还是 1997 年刑法

D. 报请最高人民法院裁定适用 1979 年刑法还是 1997 年刑法

2. 我国刑法分则对犯罪分类的主要根据是(　　)

A. 犯罪的一般客体　　B. 犯罪的同类客体

C. 犯罪的直接客体　　D. 犯罪的对象

3. 甲因为重男轻女，将妻子刚生下才 3 天的女婴包裹好放在医院门口，躲在一边观察。见有群众围观、议论，便放心 离开。第二天一早，甲又到医院门口查看，见女婴还在，但女婴却因晚间气温过低被冻死。法官据此判决甲构成遗弃罪。甲 的行为属于(　　)

A. 纯正的作为犯　　B. 不纯正的作为犯

C. 纯正的不作为犯　　D. 不纯正的不作为犯

4. 使罪犯在有关人士帮助、监督、辅导下能更好地适应社会自由生活，减少该犯罪再次犯罪的机率。下列选项中较能 体现这一观念的制度是(　　)

A. 缓刑　　B. 管制　　C. 假释　　D. 减刑

5. 尚未完全丧失辨认或者控制能力的精神病人，实施严重危害社会行为的(　　)

A.不负刑事责任　　B.应当负刑事责任，但应当减轻或者免除处罚

C.应当负完全的刑事责任　　D. 应当负刑事责任，但可以从轻或者减轻处罚

6. 根据我国的刑法学说和司法实践，最有可能排除某种犯罪故意的认识错误是(　　)

A. 法律上的认识错误　　B. 对象认识错误

C. 手段认识错误　　D. 客体认识错误

7. 下列那一种情形，尚不能认为是犯罪行为(　　)

A. 甲打电话邀约其朋友李某一起去实施抢劫

B. 乙向其朋友赵某表示要杀掉仇人陈某

C. 丙为了盗窃张某家财产，毒死了张某家的看家犬

D. 丁为方便对刘某实施抢劫，对刘某的活动规律进行跟踪调查

8. 甲前往乙住所杀乙，到达乙居住地附近，发现周围停有多辆警车，并有警察在活动，感到无法下手，遂返回。甲的行为属于(　　)

A. 犯罪预备　　B. 犯罪中止　　C. 犯罪未遂　　D. 没有犯罪行为

9. 下列行为中，应以故意杀人罪定罪处罚的是(　　)

A.甲在与钱某争吵中，突然抽出随身携带的匕首向钱某刺一刀后扬长而去，致其重伤

B. 乙在非发拘禁孙某过程中，使用暴力致孙某死亡

C. 丙在绑架李某、向李某家属勒索财物过程中，杀害李某

D. 丁对公共建筑物放火，大火烧毁该建筑物，并且烧死二人

10. 甲伪造国家机关公文用于实施诈骗活动，分别构成伪造国家机关公文罪和诈骗罪，这种情形属于罪数论中的(　　)

A. 牵连犯　　B. 想象竞合犯　C. 继续犯　　D. 连续犯

11. 下列哪一种犯罪在既遂之后犯罪行为也随之而结束，但由犯罪行为造成的不法状态仍可能继续存在(　)

A. 诈骗罪　　B. 故意杀人罪　C. 非法拘禁罪　D. 非法持有枪支罪

12. 赵某犯 A 罪，依法应当附加剥夺政治权利。合仪庭提出以下四种量刑意见，其中必定错误的意见(　)

A.判处有期徒刑 2 年，附加剥夺政治权利 1 年

B. 判处有期徒刑 2 年，缓刑 3 年，附加剥夺政治权利 1 年

C. 判处管制 2 年，附加剥夺政治权利 1 年

D. 判处拘役 6 个月，附加剥夺政治权利 1 年

13. 甲于 2003 年 6 月与乙合谋共同诈骗李某 30000 元，甲乙平分各得 15000 元。在审查本案期间，甲主动交待曾在 1997 年 3 月间诈骗张某 4000 元的犯罪事实。在处罚甲诈骗罪时其犯罪金额应为(　)

A. 34000 元　　B. 30000 元　　C. 19000 元　　D. 15000 元

14. 交通肇事并具有下列哪种情形的，应追究刑事责任(　)

A.致 3 人死亡，负事故次要责任的

B. 致 2 人死亡，负事故同等责任的

C. 致 1 人死亡，负事故主要责任的

D. 造成财产损失无能力赔偿数额 20 万元以上不满 30 万元，负事故全部责任的

15. 甲开办一间小汽修店，因修理一进口轿车缺零配件，便于晚间在一停车场将一同型号小轿车备用轮胎一个（价值 1200 元）和发动机（价值 50000 元）拆下盗走，甲的行为(　)

A.构成盗窃罪和破坏交通工具罪，数罪并罚

B.构成盗窃罪和破坏交通工具罪，属想象竞合犯，从一重罪即破坏交通工具罪定罪处罚

C. 只构成破坏交通工具罪

D. 只构成盗窃罪

16. 境外走私人阿某向中国境内走私石油，偷逃关税 50 万元，王某得知后，向阿某收购了这批走私进境的石油。王某的行为构成(　)

A. 非法经营罪　　B. 走私普通货物罪

C. 收购赃物罪　　D. 偷税罪

17. 集资诈骗罪与吸收公众存款罪区别的关键是(　)

A.是否涉及巨额资金　　B. 是否涉及众多被害人

C. 是否具有非法占有目的　　D. 是否由单位组织实施

18. 甲男（15 岁）与乙女（13 岁）在同一所中学上学，二人在参加校文体活动时相识并成为好友，关系日渐密切。某 日二人在公园发生性关系时被发现。据甲交待，二人还曾在家中发生过一次性关系。甲、乙均表示是双方自愿。乙的家长要 求追究甲的刑事责任。经调查二人确属自愿且未造成其他严重后果。甲的行为(　)

A.构成奸淫幼女罪　　B. 构成强奸罪

C. 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪　　D. 构成儿童罪

19. 下列行为，不属于妨害公务罪的行为是(　)

A. 甲以暴力、威胁方法阻碍工商行政管理机关工作人员依法查处伪劣商品的行为

B. 乙以暴力、威胁方法阻碍国有公司经理依法履行组织生产经营职责的行为

C. 丙以暴力、威胁方法阻碍市人大代表依法执行代表职务的行为

D. 在发生重大洪灾中，丁以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行防疫职责的行为

20. 下列哪一选项最恰当地指明了伪证罪的主体范围(　)

A.证人　　B. 证人、鉴定人

C. 证人、鉴定人、记录人　　D. 证人、鉴定人、记录人、翻译人

二、多项选择题：21～25 小题，每小题 2 分，共 10 分。下列每题给出的四个选项中，有二至四个选项是符合试

题要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分。

21. 根据我国刑法规定，对下列哪些情形适用属地管辖原则(　　)

A. 外国人甲在中国境外打猎，因疏忽大意击中中国境内的外国公民斯某，致其重伤

B. 外国人乙乘坐外国航空器，当该航空器进入中国领空时在该航空器上实施犯罪

C. 中国人丙乘坐中国民用航空器，当该航空器进入外国领空时在该航空器上实施犯罪

D. 中国人丁在中国境内打猎，因过于自信的过失造成中国境外外国公民布某重伤

22. 甲武装掩护走私毒品，法院判决其构成走私毒品罪，判处无期徒刑，并处没收财产。甲的下列哪些财产可纳入适用 没收财产刑予以没收的范围(　　)

A.甲在走私毒品中使用的枪支　　B. 甲被查获的毒品和贩毒资金

C. 甲在银行帐户上的 500 万元存款　　D. 甲所有的 2 辆豪华轿车

23. 下列情形中，应当数罪并罚的有(　　)

A. 判决宣告前，查明甲分别实施了三次受贿行为，数额分别为 2 万、3 万、5 万元

B.乙因受贿被判处有期徒刑二年，缓刑三年，在缓刑考验期内，又查明其另外一起受贿 2 万元的罪行

C. 丙因故意伤害罪被判处有期徒刑三年，在服刑期间又犯故意伤害罪

D. 丁因盗窃罪被判处有期徒刑二年，执行完毕后，发现其在该次盗窃以前还有一起重大盗窃犯罪行为

24. 甲误认为遭到乙的紧急的不法侵害，而对乙实行防卫行为，致乙死亡。事后证实乙的行为不具有不法侵害的性质。 甲的行为(　　)

A.可能构成故意杀人罪　　B. 可能构成过失致人死亡罪

C. 可能属于意外事件　　D. 可能属于防卫过当

25. 甲未获烟草专卖许可，擅自购进明知是假冒的“中华”牌香烟 100 箱进行批发和零售，在被查获时已销售出 80 箱， 受款 120 万元。经检验该批香烟属于不合格产品。甲的行为(　　)

A.触犯非法经营罪　　B. 触犯销售假冒注册商标的商品罪

C. 触犯销售伪劣产品罪　　D. 属于想象竞合犯，从一重罪定罪处罚

三、简答题：26、27 小题，每小题 6 分，共 12 分。请将答案写在答题纸相应的位置上。

26. 我国刑法规定的一般累犯的成立条件及累犯的法律后果。

27. 抢劫罪与敲诈勒索罪的界限。

四、辨析题：28 小题，8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。请将答案写在答题纸相应的位置上。

28. 请对“凡教唆他人犯罪的一律以共犯论处”进行辨析。

五、法条分析题：29 小题，10 分。要求符合立法愿意和刑法理论。将答案写在答题纸相应的位置上。

29. 刑法第 266 条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者处罚金；数额 巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年 以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”

（1）请用犯罪构成理论分析该条确认的犯罪构成。

（2）该条中“并处或者单处罚金”的含义是什么？

（3）该条中“本法另有规定的，依照规定”的含义是什么？

（4）假如甲诈骗数额特别巨大，法官却判处甲八年有期徒刑，作出这种判决的依据可能是什么？

六、案例分析题：30 小题，15 分。将答案写在答题纸相应的位置上。

30. 甲为了骗取保险金，花 1 万元买来一辆二手名牌轿车，通过在某国有保险公司担任业务员的好友乙经办，向该保险 公司谎报轿车价值为 20 万元，投保车辆盗抢、毁损险。之后，甲找中学生丙（男，15 岁），给丙 5 千元报

酬，请丙将停在 甲自家平房前的轿车烧毁。丙问为什么，甲说那是邻居的车，要烧掉报复邻居。丙说没问题，十天以内解决。丙拿钱带上同 学丁（男，15 岁）一起吃喝、上网吧。丁问丙哪来许多钱，丙告以实情，并请丁帮忙，丁答应，并搞来一大瓶汽油放在丙 家，准备点火用。

此间，甲担心轿车离自己家太近，烧车会烧到自家和邻居的房屋，就打电话告诉丙放弃烧车，并让丙将 5 千元钱退回。 丙已将钱花去大半，无法偿还，听后十分着急，一边答应停止行动，过几天退钱，一边通知丁就在当晚行动。丁答应，约定 当晚在烧车地点汇合。晚上，丙带上汽油瓶到烧车地点，丁因害怕未去。丙久等丁未果，遂决定单独行动。丙将汽油泼到车 上，点火烧车，然后躲在一边察看动静。丙见火越烧越大，十分害怕，急忙打电话报火警，并急叫附近四邻灭火。由于丙报 警、喊人救火及时，仅烧毁轿车、烤糊了邻近该轿车的几间房屋的门窗和屋檐，未造成其他后果。

事后，甲向保险公司索赔，保险公司乙核定险损事故。乙明知甲虚报保险的价值、恶意制造了这起保险事故，但考虑是 朋友关系，还是给其出具了保险事故评估证明，致使保险公司全额赔付甲 20 万元保险金。 案发后，乙在审讯期间主动交待：在三个月前曾利用职务上便利虚构一起车险事故，从本公司骗领到 5 万元赔款，据为己有 。

阅读分析上述案例后，请回答以下问题：

（1）甲、乙、丙各构成何罪或何罪的共犯（只需指明甲、乙、丙分别就哪一事实成立何罪或何罪之共犯，不必说明理 由）。

（2）丁的行为是何种犯罪形态（既遂、未遂、预备、中止）？并简要说明理由。

（3）根据本案给出的事实，指出哪些被告人具有何种法定量刑情节。

民法学

七、单项选择题：31～50 小题，每小题 1 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合试题要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

31. 下列有关民事法律关系的说法中错误的是(　　)

A.民事法律关系属于思想的社会关系　　B. 民事法律关系需具备主体、内容和客体三个要素

C. 民事法律关系只能因合法行为而产生　　D. 民事法律关系只能存在于平等民事主体之间

32. 某报社在一篇报道中披露某女影星甲曾做过不光彩的事情，致使甲备受歧视。甲因无法忍受巨大的精神压力，跳楼 自杀未遂，但造成终身残疾。该报社的行为(　　)

A.是如实报道，不构成侵权　　B. 侵害了甲的隐私权

C. 侵害了甲的生命权　　D. 侵害了甲的健康权

33. 在所附条件不成就时，附解除条件的民事法律行为(　　)

A. 自动解除　　B. 自始无效　　C. 继续有效　　D. 不生效

34. 下列权利中，只能由自然人享有的是(　　)

A. 所有权　　B. 名誉权　　C. 肖像权　　D. 用益物权

35. 在当事人没有约定，法律亦无特别规定的情况下，买卖合同中财产所有权的转移时间是(　　)

A. 标的物交付时　　B. 买方付清全部货款时

C. 合同生效时　　D. 合同成立时

36. 甲、乙二人同在山坡上放羊，乙的羊混入甲的羊群，甲不知，赶羊回家入圈。甲的行为属于(　　)

A. 拾得遗失物　B. 获取不当得利 C. 无因管理　　D. 侵权行为

37. 根据我国《继承法》的规定，放弃继承与放弃受遗赠可采取的行为方式是(　　)

A.放弃继承既可采明示方式，也可采默示方式，放弃受遗赠亦如此

B. 放弃继承只能采明示方式，放弃受遗赠亦如此

C. 放弃继承只能采明示方式，放弃受遗赠则既可采明示方式，也可采默示方式

D. 放弃继承只能采明示方式，也可采默示方式，放弃受遗赠则既可采明示方式

38. 根据我国《专利法》的规定，以下发明创造中不能授予专利权的是(　　)

A.饮料的配方　　B. 转基因大豆的生产方法
C. 疾病治疗仪的制造方法　　D. 疾病的预防和治疗方法

39. 甲创作一小说已发表；乙经甲同意，将该小说改编成戏剧剧本，也已发表；丙表演该戏剧并由丁音像公司制作成录 像制品出售，丁应(　)

A. 只向甲付酬　B. 只向乙付酬　C. 只向丙付酬　D. 向甲、乙、丙付酬

40. 买卖合同不属于(　)

A. 双务合同　　B. 不要式合同　C. 有偿合同　　D. 实践性合同

41. 根据代理权产生依据的不同，可将代理分为(　)

A.法定代理、指定代理与委托代理　　B. 自己代理与双方代理
C. 直接代理与间接代理　　D. 显明代理与隐名代理

42. 在我国，典权属于(　)

A. 担保物权　　B. 用益物权　　C. 动产物权　　D. 完全物权

43. 下列合同中，当事人不能行使留置权的是(　)

A. 借款合同　　B. 运输合同　　C. 承揽合同　　D. 行纪合同

44. 下列选项中，乙的哪种行为构成我国《合同法》规定的承诺(　)

A.甲向丙发出要约，乙得知后向甲表示接受甲在要约中规定的条件
B. 甲向乙发出要约，要求乙在接到要约后七日内给予答复，逾期未答复则视为承诺。乙未按期答复
C. 甲在报纸上刊登广告：本公司有圣诞礼物出售，欲购者请速与本公司联系。乙打电话给甲订购若干
D. 甲在报纸上刊登附有价目表的广告称：本书店新到图书若干，欲购者可在一个月内汇款，款到寄书。乙汇款给甲

45. 依据我国《婚姻法》的有关规定，可撤销婚姻的撤销事由是(　)

A. 重婚　　B. 未到法定婚龄 C. 因欺诈而结婚 D. 因胁迫而结婚

46. 依据我国《继承法》的相关规定，口头遗嘱属于(　)

A.要式民事法律行为　　B. 不要式民事法律行为
C. 要物民事法律行为　　D. 附条件民事法律行为

47. 合伙经营期间发生亏损，退伙人已分但合伙债务的，对其参加合伙期间的全部债务(　)

A. 负连带责任　B. 负部分责任　C. 负补充责任　D. 不负责任

48. 甲、乙双方连续几年订有买卖“交流电机”的合同。有一次签定合同时，在“标的物”一栏只写了“电机”两 字 。当时正值交流电机热销，而甲方供不应求，故甲方就以直流电机交货。就民法的基本原则而言，甲方违反了(　)

A. 自愿原则　　B. 诚实信用原则
C. 禁止权利滥用原则　　D. 公序良俗原则

49. 下列选项中，可以质押的是(　)

A.动产和智力成果　　B. 动产和权利
C. 智力成果和权利　　D. 人身利益和权利

50. 对主物与从物的关系，下列说法中正确的是(　)

A 从物属于主物的构成部分　　B. 从物所有权只在当事人有特别约定时，才随主物所有权的转移而转移
C. 从物必须依附于主物而存在　　D. 从物与主物的所有权人是同一人

八、多项选择题：51～55 小题，每小题 2 分，共 10 分。下列每题给出的四个选项中，有二至四个选项是符合试题要求 的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。多选、少选或错选均不得分。

51. 下列事实不能引起不当得利之债的有(　　)

A.养子女给付生父母赡养费用　　B. 明知不欠他人钱款而为给付
C. 提前偿还所欠他人债务　　D. 为履行合同而支付对方金钱，后该合同被确认无效

52. 某甲与某乙签订了一份租房协议，协议约定：如果甲之子在一年内出国，则甲将房租给乙居住。这一民事法律行为(　　)

A.既未成立，也未生效　　B. 已成立但未生效
C. 是附条件的民事法律行为　　D.是附期限的民事法律行为

53. 依据我国《婚姻法》的规定，有下列情形，调解无效，应判决准予离婚的是(　　)
A.因感情不和分居满一年的　　B. 重婚或有配偶者与他人同居的
C. 实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的　　D. 有赌博、吸毒等恶习屡教不改的

54. 依据我国《继承法》的规定，遗产的范围包括(　　)
A. 林木　　B. 文物　　C. 著作权　　D. 宅基地使用权

55. 物权法的基本原则包括(　　)
A. 物权法定　　B. 一物一权　　C. 物权行为独立性和无因性　　D. 物权公示、公信

九、简答题：56、57 小题，每小题 6 分，共 12 分。请将答案写在答题纸相应的位置上。

56. 附条件民事法律行为的概念及其条件的法律特点。

57. 抵押权的含义和法律特征。

十、辨析题：58 小题，8 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。请将答案写在答题纸相应的位置上。

58. 日常生活中，我们经常听到这样的说法：“一人做事一人当。”请用民法中侵权行为法原理对此加以分析。

十一、法条分析题：59 小题，10 分。将答案写在答题纸相应的位置上。

59.《中华人民共和国合同法》第 49 条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立 合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效”。 试运用民法原理分析该条法律规定（要求分析条文所规定制度的概念、制度构成和制度价值）。

十二、案例分析题：60 小题，15 分。将答案写在答题纸相应的位置上。

60. 李勇系在校学生，16 周岁时曾作为姚刚（成年人且精神正常）的委托代理人与某商场签订过一份买卖照相机的合同。

李勇 17 周岁零 11 个月时曾与陈瑞签订过一份买卖合同，内容是李勇用一万元购买陈瑞所有的一套音响，李勇的父母对此未作任何表示。问：

（1）李勇与姚刚之间的委托合同是否有效？为什么？

（2）李勇与商场签订的买卖合同是否有效？为什么？

（3）李勇与陈瑞签订合同一个月后，对该合同效力的确认权属于李勇还是其父母？为什么？